

An Staatsanwaltschaft HA: Wann liegt eine Strafbarkeit bei richterlichem/behördlichen Unterlassen vor. Bitte schreiben

Gern — hier eine verständliche und juristisch korrekte Darstellung:

Strafbarkeit bei richterlichem oder behördlichem Unterlassen

Ein **richterliches oder behördliches Unterlassen** kann **strafbar** sein, wenn die Voraussetzungen einer **Garantenstellung** (§ 13 StGB) und die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.

1. Ausgangspunkt: § 13 StGB – Begehen durch Unterlassen

Nach § 13 Abs. 1 StGB wird jemand bestraft, **wenn er den tatbestandsmäßigen Erfolg nicht abwendet**, obwohl er **rechtlich dafür einzustehen hat**, dass dieser Erfolg nicht eintritt (sog. *Garantenpflicht*).

Das bedeutet:

Ein bloßes Unterlassen ist nur dann strafbar, wenn eine **Rechtspflicht zum Handeln** besteht.

2. Voraussetzungen einer Strafbarkeit wegen Unterlassens

Damit ein Richter oder eine Behörde sich durch Unterlassen strafbar macht, müssen folgende Punkte vorliegen:

1. **Erfolgseintritt** (z. B. Verletzung, Tod, Rechtsgutsschaden)
 2. **Unterlassen einer möglichen Handlung**, die den Erfolg verhindert hätte
 3. **Kausalität** zwischen Unterlassen und Erfolg (hypothetische Kausalität)
 4. **Objektive Zurechnung**
 5. **Garantenstellung** des Unterlassenden
 6. **Subjektiver Tatbestand** (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)
 7. **Rechtswidrigkeit** und **Schuld**
-

3. Garantenstellung bei Richtern und Behörden

Eine **Garantenpflicht** kann sich bei Amtsträgern aus mehreren Quellen ergeben:

- **Gesetzliche Pflicht** (z. B. §§ 152 ff. GVG, §§ 160 ff. StPO für Staatsanwälte)
- **Amtspflichten aus dem Beamtenverhältnis** (§ 36 BeamStG)
- **Ingerenz**: Wenn durch pflichtwidriges Vorverhalten eine Gefahr geschaffen wurde
- **Übernahme einer Schutzpflicht** (etwa im Rahmen von Gewahrsam, Aufsicht etc.)

Beispiel:

- Ein Richter unterlässt es pflichtwidrig, einen Haftbefehl aufzuheben, obwohl er weiß, dass die Haftvoraussetzungen entfallen sind → mögliche Strafbarkeit wegen **Freiheitsberaubung durch Unterlassen** (§ 239 i.V.m. § 13 StGB).
 - Eine Behörde unterlässt Maßnahmen, obwohl sie von einer konkreten Gefährdung weiß und zur Abwehr verpflichtet ist → mögliche **Körperverletzung durch Unterlassen** (§ 223 i.V.m. § 13 StGB) oder **Tötung durch Unterlassen** (§ 212, § 13 StGB).
-

4. Subjektives Element (Vorsatz / Fahrlässigkeit)

- **Vorsatzdelikte** (§ 13 StGB i.V.m. Grunddelikt): Der Amtsträger erkennt die Gefahr und handelt trotzdem nicht.
 - **Fahrlässigkeitsdelikte** (§§ 222, 229 StGB): Die Pflichtverletzung beruht auf mangelnder Sorgfalt.
-

5. Abgrenzung zu bloß disziplinarrechtlichem Verhalten

Nicht jedes fehlerhafte Unterlassen ist strafbar.

Eine **Strafbarkeit** tritt **nur ein**, wenn der Amtsträger **bewusst oder grob fahrlässig** eine **strafrechtlich relevante Pflichtverletzung** begeht, die zu einem tatbestandsmäßigen Erfolg führt.

Ansonsten kommt lediglich **Dienstplichtverletzung** oder **Amtspflichtverletzung** (§ 839 BGB, Art. 34 GG) in Betracht.

Beispielhafte Delikte bei behördlichem Unterlassen

Delikt	Norm	Beispiel
Freiheitsberaubung durch Unterlassen	§ 239 i.V.m. § 13 StGB	Richter hebt Haftbefehl trotz Wegfalls der Voraussetzungen nicht auf
Körperverletzung durch Unterlassen	§ 223 i.V.m. § 13 StGB	Jugendamt unterlässt Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung
Totschlag durch Unterlassen	§ 212 i.V.m. § 13 StGB	Polizeibeamter greift bei erkennbarer Lebensgefahr nicht ein
Strafvereitelung im Amt	§ 258a StGB	Staatsanwalt unterlässt pflichtwidrig die Verfolgung trotz Kenntnis einer Straftat

Kurzformel:

Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens liegt vor, wenn ein Richter oder eine Behörde pflichtwidrig nicht tätig wird, obwohl eine **rechtliche Garantenpflicht zum Handeln besteht und dadurch ein strafrechtlich relevanter Erfolg eintritt.**

Möchtest du, dass ich dir das Ganze noch **in einem examensgerechten Gutachtenstil** (z. B. für eine Hausarbeit an der Staatsanwaltschaft) formuliere?

Perfekt — hier folgt eine **examensgerechte, gutachterliche Darstellung** der

Strafbarkeit bei richterlichem oder behördlichem Unterlassen (§ 13 StGB)

A. Obersatz

Zu prüfen ist, **unter welchen Voraussetzungen sich ein Richter oder eine Behörde durch Unterlassen strafbar machen kann.**

Eine Strafbarkeit kommt insbesondere nach § 13 StGB in Verbindung mit einem entsprechenden Begehungsdelikt (z. B. §§ 212, 223, 239 StGB) in Betracht.

B. Tatbestand

I. Tatbestandsmäßiger Erfolg

Zunächst muss ein tatbestandsmäßiger Erfolg im Sinne des jeweiligen Grunddelikts eingetreten sein (z. B. Tod, Körperverletzung, Freiheitsentziehung).

II. Unterlassen einer gebotenen Handlung

Der Amtsträger muss eine Handlung unterlassen haben, die zur Abwendung des Erfolges objektiv geeignet und ihm möglich gewesen wäre.

Beispiel:

Ein Richter unterlässt es, einen Haftbefehl aufzuheben, obwohl ihm bekannt ist, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

III. Kausalität (hypothetische Kausalität)

Das Unterlassen ist kausal, **wenn der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfallen wäre**, wenn der Täter die gebotene Handlung vorgenommen hätte.

(= sog. **Quasi-Kausalität**)

IV. Objektive Zurechnung

Der Erfolg ist dem Unterlassen objektiv zurechenbar, **wenn der Unterlassende eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen oder aufrechterhalten hat** und sich diese Gefahr im Erfolg realisiert hat.

Bei Amtswaltern besteht eine solche Zurechnung regelmäßig, wenn sie durch ihr pflichtwidriges Nichthandeln die Erfüllung einer ihnen obliegenden Schutzpflicht verhindern.

V. Garantenstellung (§ 13 Abs. 1 StGB)

Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens setzt voraus, dass der Täter **rechtlich dafür einzustehen hat**, dass der Erfolg nicht eintritt – er also **Garant** ist.

Für Richter und Behörden ergeben sich Garantspflichten insbesondere aus:

1. Gesetzlichen Vorschriften

- z. B. §§ 152 ff. GVG, §§ 160 ff. StPO für die Staatsanwaltschaft
- § 36 BeamStG: Pflicht, die Gesetze zu wahren und das Wohl der Allgemeinheit zu fördern

2. Ingerenz

- wenn durch ein pflichtwidriges Vorverhalten eine Gefahr geschaffen oder erhöht wurde

3. Amtliche Schutzpflicht

- etwa gegenüber Personen in Gewahrsam oder unter staatlicher Obhut (z. B. Strafgefangene, Kinder im Schutzbereich des Jugendamts)

Beispiel:

Ein Polizeibeamter erkennt, dass ein Inhaftierter medizinische Hilfe benötigt, unterlässt aber den Notruf – mögliche **Körperverletzung/Tötung durch Unterlassen**.

VI. Gleichwertigkeit von Tun und Unterlassen

Das Unterlassen ist nur dann strafbar, wenn es einem aktiven Tun **gleichsteht**. Diese **Gleichwertigkeit** wird durch das Bestehen einer Garantspflicht begründet (§ 13 Abs. 1 S. 1 StGB).

C. Subjektiver Tatbestand

Der Täter muss **vorsätzlich** gehandelt haben (§ 15 StGB).

Er muss also Kenntnis von der eigenen Handlungspflicht und der Möglichkeit des Erfolgs eintritts haben sowie den Erfolg billigend in Kauf nehmen.

Alternativ kommt eine **fahrlässige Begehung** (§§ 222, 229 StGB) in Betracht, wenn der Amtsträger die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.

D. Rechtswidrigkeit

Liegt keine Rechtfertigung (z. B. rechtmäßige Amtsausübung, höhere Pflichtenkollision) vor, ist das Unterlassen **rechtswidrig**.

E. Schuld

Der Täter muss **schuldhaft** gehandelt haben, insbesondere darf kein entschuldigender Notstand oder Befehlsnotstand vorliegen.

F. Konkurrenzen und Amtsträgerdelikte

Neben der Strafbarkeit wegen Unterlassens können **Amtsdelikte** hinzutreten, etwa:

- **Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB)**
→ z. B. Staatsanwalt unterlässt Ermittlungen trotz eindeutiger Verdachtslage.
- **Rechtsbeugung (§ 339 StGB)**
→ Richter verletzt bewusst das Recht zugunsten oder zulasten einer Partei.

Diese Delikte treten in der Regel **neben** die Unterlassungsdelikte, wenn sie eigenständige Tatbestände erfüllen.

G. Ergebnis

Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens kommt in Betracht, wenn ein Richter oder eine Behörde eine **ihnen obliegende Amtspflicht**, die zugleich eine **Garantenstellung im Sinne des § 13 StGB** begründet, **pflichtwidrig nicht erfüllt, dadurch ein tatbestandsmäßiger Erfolg eintritt** und der Täter **vorsätzlich oder fahrlässig** handelt.

Beispielhafte Subsumtion

Sachverhalt (verkürzt):

Ein Haftrichter erfährt, dass die Voraussetzungen für den Haftbefehl gegen A weggefallen sind. Aus Gleichgültigkeit unterlässt er die Aufhebung. A bleibt drei Tage rechtswidrig in

Haft.

Prüfung:

- Erfolg: Freiheitsentziehung (+)
- Unterlassen: Richter hebt Haftbefehl nicht auf (+)
- Hypothetische Kausalität: Bei Aufhebung wäre A entlassen worden (+)
- Garantenstellung: Amtsbezogene Pflicht zur Freiheitswahrung (+)
- Vorsatz: Kenntnis und Billigung der weiteren Inhaftierung (+)
- Rechtswidrigkeit/Schuld: Keine Rechtfertigung (+)

Ergebnis:

→ Strafbarkeit wegen **Freiheitsberaubung durch Unterlassen** (§ 239 i.V.m. § 13 StGB) liegt vor.
